

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2866/2532

กรม การ ฝึกหัด ครู
นาย อารมณ เอี่ยม เจริญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448

เมื่อคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่งทำรายงานว่าจำเลยทั้งสามเป็นผู้กระทำละเมิดต่อโจทก์ อธิบดีกรมโจทก์ลงชื่อรับทราบรายงานดังกล่าวแล้ว แม้จะสั่งสอบสวนเพิ่มเติมก็เพื่อจะทราบว่าผู้รับเหมาซึ่งขาดลอกคลองจะต้องร่วมรับผิดชอบหรือไม่ต้องถือว่าโจทก์รู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนในวันที่อธิบดีมีคำสั่ง โจทก์ฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน คดีของโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่ และทรัพย์สินรวมทั้งรั้วคอนกรีตบล็อกที่ล้อมรอบบริเวณวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำเลยทั้งสามรับราชการในสังกัดกรมโจทก์ โดยเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของนายบุญเลิศศรีหงส์ อธิการวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อต้นปีพ.ศ. 2527 โจทก์ได้ขอคืนจาก กรุงเทพมหานครที่ได้จากการขาดลอกคลองเพื่อนำไปถมปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณ

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยนายบุญเลิศมอบหมายให้จำเลยที่ 2 เป็นผู้ดูแลและกำหนดบริเวณที่ให้นำดินลง โดยมีจำเลยที่ 3 ซึ่งมีความรู้ทางช่าง ร่วมกระทำการดังกล่าวกับจำเลยที่ 2 ส่วนจำเลยที่ 1 เป็นผู้ควบคุมดูแลในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบงานดูแลรักษาอาคารสถานที่และร่วมกระทำการกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ด้วย จำเลยทั้งสามจึงมีหน้าที่ต้องระมัดระวังใช้ความรอบคอบในการกำหนดบริเวณที่จะให้นำดินลงแต่จำเลยทั้งสามหาได้ใช้ความระมัดระวังไม่ จำเลยทั้งสามให้เรือขุดตักดินจากลำคลองบางไส้ไก่ยกข้ามรั้วเข้าไปเทชิดแนวรั้วด้านในแม้จะมีผู้เตือนว่าจะทำให้รั้วพังลงได้ จำเลยทั้งสามก็ยังกระทำเช่นนั้น ต่อมาแนวรั้วคอนกรีตบล็อกลาดด้านข้างทางทิศตะวันตกของโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาบางส่วนซึ่งเป็นทรัพย์สินของโจทก์ได้พังล้มลงไปในคลองบางไส้ไก่เป็นระยะทาง 81 เมตร ซึ่งเกิดจากการกระทำของจำเลยทั้งสาม จำเป็นต้องสร้างรั้วขึ้นใหม่เสียค่าใช้จ่ายไป 136,500 บาท จำเลยทั้งสามต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายจำนวน 159,534 บาท แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 136,500 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งสามให้การและแก้ไขคำให้การ คดีของโจทก์ขาดอายุความแล้ว จำเลยทั้งสามจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ฟ้อง ในวันนัดสืบพยานโจทก์ จำเลยทั้งสามได้ยื่นคำร้อง ขอให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมายโดยได้ส่งเอกสารแนบมาท้ายคำร้อง ศาลหมายเลข 1 ถึง 12 ว่า อธิบดีกรมการฝึกหัดครูผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ได้รู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนซึ่งได้แก่จำเลยทั้งสามเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2528 โจทก์ต้องฟ้องจำเลยทั้งสามภายในอายุความ 1 ปี คือต้องฟ้องภายในวันที่ 3 เมษายน 2529 เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2529 คดีของโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 โจทก์แถลงรับตามรายงานกระบวนการพิจารณาว่าเอกสารที่จำเลยอ้างคือเอกสารหมายเลข 1

ถึง ล.12 นั้นถูกต้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วโดยไม่ต้องสืบพยานอื่น
จึงให้งดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์
อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า ตามเอกสารหมาย ล.8 นายเดโช สวณานนท์
อธิบดีกรมการฝึกหัดครูได้ลงนามรับทราบรายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2528 และได้ทำความเห็นแย้งให้คณะกรรมการสอบสวนเพิ่ม
เดิมอีก 2 ครั้ง คณะกรรมการได้รายงานผลการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบให้โจทก์
ทราบเป็นครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2528 และอธิบดีกรมการฝึกหัดครูลง
นามรับทราบผลเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2528 ดังนั้นอายุความฟ้องร้อง 1 ปี จึงต้อง
นับตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2528 และครบอายุความ 1 ปี ในวันที่ 12 กรกฎาคม
2529 การที่โจทก์ฟ้องคดีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2529 คดีของโจทก์จึงไม่ขาดอายุ
ความนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 บัญญัติไว้
ว่า"สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น ท่านว่าขาดอายุความเมื่อพ้นปี
หนึ่งนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทนหรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิด

แต่ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายในมูลอันเป็นความผิดมีโทษตามกฎหมายลักษณะ
อาญา และมีกำหนดอายุความทางอาญายาวกว่าที่กล่าวมานั้นไซ้ร้ท่านให้อายุ
ความที่ยาวกว่านั้นมาบังคับ" พิเคราะห์แล้ว ตามภาพถ่ายบันทึกข้อความเอกสาร
หมาย ล.8 คณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งได้รายงานให้อธิบดีกรม
การฝึกหัดครูทราบว่าจำเลยทั้งสามเป็นผู้กระทำละเมิดต่อโจทก์ และเป็นผู้จะพึงต้อง
ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นเงินจำนวน 136,500 บาท ปราบฏว่านายเดโช
สวณานนท์ อธิบดีกรมการฝึกหัดครูลงลายมือชื่อรับทราบรายงานดังกล่าวนี้เมื่อวันที่
3 เมษายน 2528 แม้จะสั่งสอบสวนเพิ่มเติมก็เพื่อจะทราบว่าผู้รับเหมาซึ่งขุดลอก

คลองจะต้องร่วมรับผิดชอบในมูลละเมิดด้วยหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนได้
รายงานว่า การที่รั้วของวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพังมิใช่ผลโดยตรงจากการ
ขุดลอกคลอง ผู้กระทำจึงไม่น่าจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นครั้ง
นี้ ตามภาพถ่ายบันทึกข้อความเอกสารหมายเลข 11 และ 12 เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2529 ฟ้องของโจทก์จึงพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่โจทก์รู้ถึง
การละเมิดและรู้ตัวจำเลยทั้งสามผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนคดีของโจทก์จึง
ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 วรรคหนึ่ง ศาล
อุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เจริญ นิลเอสงฆ์-มานิช เพียรสนอง-ประมาณ ชันชื้อ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ